

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3832/2530

นางประมวล อธิกุล
นายสนัด เอกชัย กับพวก
นายสนิท เอกชัย

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1363, มาตรา 1364

ป.วิ.พ. มาตรา 287, มาตรา 288, มาตรา 292, มาตรา 305

ผู้ร้องมีกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมกับจำเลยทั้งแปลง มิได้มีกรรมสิทธิ์ส่วนไหนแยกต่างหากไปจากจำเลย ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอคืนส่วนที่ดินของตนจากที่ดินที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยนำยึดไว้ แต่ชอบที่จะขอคืนส่วนของตนจากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด

ที่ผู้ร้องทั้งสองขอให้งดการขายทอดตลาดไว้ก่อนเพื่อผู้ร้องทั้งสองในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมฝ่ายข้างมากจะได้ตกลงแบ่งที่ดินกับจำเลยก่อนนั้นเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินแล้ว หากจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษายอมก่อให้เกิดหรือโอน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ ก็ไม่อาจใช้ยันโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 305 จึงไม่มีเหตุให้งดการขายทอดตลาด.

สืบเนื่องมาจากศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำเลยคืนเงินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยมิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์จึงนำยึดที่ดินสองแปลงซึ่งมีชื่อจำเลยถือ

กรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้ร้องทั้งสี่ ผู้ร้องทั้งสี่ยื่นคำร้องผู้ร้องทั้งสี่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมฝ่ายข้างมาก ตกลงที่จะแบ่งที่ดินกันเองในระหว่างเจ้าของรวมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๔ ก่อน การขายทอดตลาดที่ดินกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมดขัดต่อสิทธิของผู้ร้องทั้งสี่อันมีอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมวดกรรมสิทธิ์รวม มาตรา ๑๓๕๖ ถึงมาตรา ๑๓๖๖ ขอให้งดการขายทอดตลาด ให้เพิกถอนการขายทอดตลาดให้ผู้ร้องทั้งสี่แบ่งที่ดินออกเป็นส่วนของผู้ร้องทั้งสี่เสียก่อนกับให้โจทก์บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยก่อน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลสั่งบังคับคดีจำเลยชอบแล้ว หากผู้ร้องมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีอย่างไร ก็ชอบที่จะดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลไม่อาจจะสั่งให้งดการขายทอดตลาดแล้วแบ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้ผู้ร้องก่อนตามคำร้อง ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คำร้องของผู้ร้องทั้งสี่อ้างว่าผู้ร้องทั้งสี่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลงร่วมกับจำเลย เมื่อจำเลยเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวและจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้โจทก์ โจทก์ยอมยึดทรัพย์สินนั้นมาขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ได้ ส่วนที่ผู้ร้องทั้งสี่ขอกันส่วนไว้ก่อนการขายทอดตลาดนั้น ไม่ปรากฏตามคำร้องว่าผู้ร้องทั้งสี่มีกรรมสิทธิ์ส่วนไหนของที่ดินแยกต่างหากไปจากจำเลย จำเลยจึงยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกับผู้ร้องทั้งสี่ทุกส่วนทั้งสองแปลง สำหรับข้ออ้างที่ผู้ร้องทั้งสี่ขอให้งดการขายทอดตลาดไว้ก่อนเพื่อผู้ร้องทั้งสี่ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมฝ่ายข้างมากจะได้ตกลงแบ่งที่ดินกับจำเลยก่อนนั้นเห็นว่า เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้

หมายเหตุ